

1518970-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229259/2022 - 73º D.P. JACANA, 26922270 - 73º D.P.

JACANA, 2229259 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BATISTA DE ALMEIDA E ANÍSIO NICOLAU ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518970-03.2022.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518970-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229259/2022 - 73º D.P. JACANA, 26922270 - 73º D.P.

JACANA, 2229259 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BATISTA DE ALMEIDA E ANÍSIO NICOLAU ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

FELIPE BATISTA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em 22 de agosto de 2022, por volta de 09h50min, à Rua Joaquim dos Santos Domingues nº 14, Vila Medeiros, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria trazendo consigo e guardando, para fornecimento a terceiros, 105 porções de cocaína, com massa líquida de 63,9g (sessenta e três gramas e nove decigramas), 304 porções de Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 132,9g (cento e trinta e dois gramas e nove decigramas), 95 porções de cocaína, em forma de crack, com massa líquida de 17,9g (dezessete gramas

e nove decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diz a denúncia que policiais militares, em apuração de denúncia anônima (nº W2201265179) dirigiram-se ao local, um imóvel, e, realizado cerco, detiveram o denunciado, após tentativa de fuga, em telhado, onde dispensou três bolsas contendo as drogas mencionadas, além de um aparelho de telefone celular e R\$ 42,00.

Concedida ordem, em Habeas Corpus 776411-SP, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o alvará de soltura foi cumprido em 14 de outubro de 2022 (fls. 182/183) Recebida a denúncia, em 20 de setembro de 2022 (fls.102/103), o réu foi citado (fls. 184) e apresentou resposta à acusação, o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, e, no tocante a dosimetria, opôs-se ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ao passo que a DEFESA CONSTITUÍDA sustentando insuficiência de provas, pugnou pela improcedência da ação penal, e, de forma subsidiária, formulou requerimentos, para o caso de condenação.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela PROCEDÊNCIA da denúncia, ajustando-se a conduta da ré FELIPE BATISTA DE ALMEIDA ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 5/7), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.1) e Exibição e Apreensão (fls.9/10), dos Laudos de Constatação (fls.12/15), do Exame Químico-toxicológico (fls. 191/193) e da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu que, em interrogatório judicial, confessou a prática do delito, afirmando que "segurava as drogas", para acompanhar o funcionamento da traficância, já que precisava de dinheiro, porque tem uma filha especial e seria autorizado a trabalhar no local. Afirmou trabalho atual como ajudante de caminhoneiro e ausência de antecedentes criminais.

A confissão espontânea constitui elemento idôneo de convicção se afinado com o restante do contexto probatório, hipótese dos autos.

As testemunhas Rafael e Gabriel policiais militares, disseram que foram informados, pelo disk denúncia, sobre tráfico de drogas e em incursão, no local dos fatos, viram quando o réu tentou se evadir, na posse de bolsas, que deixou no telhado, após o que se escondeu na casa da vizinha. Nas bolsas foram encontradas drogas, além de um celular. O réu foi encontrado sob uma cama e disse que recebia cerca de R\$ 100,00 pelo trabalho no tráfico. Não conhecia mo réu de outras ocorrências, arremataram.

As testemunhas, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de pessoa inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória, no caso dos autos.

Acerca da valia das palavras dos agentes públicos, em juízo:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando

prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se as testemunhas a esclarecer em que circunstâncias o réu foi detido, durante diligência para averiguar denúncia formalizada pelo disk denúncia, após empreender fuga e dispensar as drogas sobre um telhado, ao que se seguiu admissão informal da traficância.

Neste ponto, cumpre anotar que para a prova do delito prescindível seja surpreendido o agente vendendo ou entregando o entorpecente; trata-se de tipo alternativo e restaram suficientemente provados a posse e o armazenamento das drogas.

As circunstâncias em que apreendidos os entorpecentes - de naturezas diversas, em porções individuais, prontos para venda - além de valor em espécie, permite o pronunciamento de prática do delito descrito na inicial.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase de dosimetria, anoto dolo normal à espécie e as circunstâncias judiciais não são de todo desfavoráveis, pelo que fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, a confissão espontânea não permite fixação de pena aquém do mínimo legal. Na derradeira fase, possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; trata-se de réu primário e a quantidade de drogas apreendidas - assim como as demais circunstâncias da prisão em flagrante - não permitem concluir pelo seu enredamento em organização criminosa voltada à traficância. Situação, destarte, que se ajusta ao tráfico privilegiado, de acordo com determinação E. STJ, emanada do julgamento do Habeas Corpus n. 596.603, pela C. 6ª Turma, inclusive no que diz respeito à redução máxima, de 2/3 (dois terços), implicando penas definitivas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu FELIPE BATISTA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Reconhecido o tráfico privilegiado, estabeleço o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena, sem substituição por penas restritivas de direitos à falta de comprovação de ocupação lícita e diante da natureza do delito.

Condene o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs.

Defiro o recurso em liberdade, ante a natureza das penas impostas e porque nessa condição o réu respondeu ao processo. Não se revelam, ademais, os pressupostos processuais positivos e os requisitos indispensáveis à custódia cautelar e ausente pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO, a impedir análise de alteração do status libertatis

do réu, ex vi (STF, HC 188.888-MG, rel. Min. Celso de Mello, j. 06/10/2020; e do STJ, RHC 131263-GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/04/2021).

Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais imposta, providencie-se a realização da audiência adminotória e expeça-se guia de recolhimento definitiva. Decreto a perda do numerário apreendido, providenciando-se o necessário e demais objetos (bolsas e aparelho celular), instrumentos utilizados para a prática do delito.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA